



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום

מקרקעין אביטל שרייבר

מ.א. אביטל ניהול ואחזקות 2018 בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד ברבי גלעד

תובעת:

נגד

מצוקי ארץ בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גבאי אליהו

1

נתבעת:

מצוקי ארץ בע"מ
פטרול אופנה בע"מ (נמחקה)
באמצעות ב"כ: עו"ד גבאי אליהו

1

תובעים שכנגד בתיק: 1/91/2020

2

נגד

מ.א. אביטל ניהול ואחזקות 2018 בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד ברבי גלעד

1

נתבעים שכנגד

נציגות הבית המשותף ברחוב כנפי נשרים 13, ירושלים
באמצעות ב"כ: עו"ד גיגי שמעון
כנפי נשרים 13, ירושלים

2

חברת ספורט ראם בע"מ (נמחקה)
באמצעות ב"כ: עו"ד גיגי שמעון

3



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

עניינו של ההליך בתביעה של נציגות בית משותף לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות הרכוש המשותף, ותביעה שכנגד בטענות של התובעת שכנגד באשר לכשלים ברכוש המשותף שעל הנציגות לתקן.

1. התובעת והנתבעת שכנגד 1 היא מתחזק של בית משותף (שאינו רשום כבית משותף) ברחוב כנפי נשרים 13 בירושלים הרשום כגוש 30262 חלקה 171 (להלן – הבית המשותף). הנתבעת היא בעלים של שתי חנויות בבית המשותף ששטחן 308.28 מ"ר. הנתבעת שכנגד 2 היא נציגות הבית המשותף.

טענות הצדדים

2. לטענת התובעת, דמי הניהול החודשיים אשר נקבעו על ידי ועד הבית הם סך של 7.8 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ. לפיכך סכום דמי הניהול החודשי שעל הנתבעת לשלם הוא 2,813.36 ₪ כולל מע"מ. נכון ליום הגשת התביעה היה לנתבעת חוב של 56,992.36 ₪ כולל מע"מ, ונכון ליום 11.7.2023 היא חייבת סך של 188,875.80 ₪ בערכי קרן.

בעת רכישת החנות, הנתבעת חתמה על הסכם ניהול שהיווה נספח ד להסכם המכר. על פי סעיף 13.7 להסכם הניהול הוסכם כי סכום דמי ניהול שאינו משולם במועדו יישא ריבית של 15% מהסכום.

הנתבעת שילמה את דמי הניהול בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2018 אולם מאז הפסיקה לשלם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הנתבעת על כך שלא קיבלה שירות מהנציגות אינן גורעות מחובתה לשלם את דמי הניהול.

כמו כן יש לחייבה בריבית שבהסכם הניהול שיש לראותה כפיצוי מוסכם.

3. לטענת הנתבעת והתובעת שכנגד, דרישת התובעת לדמי ניהול אינה בתום לב שכן היא אינה ממלאת את חובותיה על פי הסכם הניהול, ובכלל זאת לא תקנה ליקויים שהביאו למטרד קשה לנתבעת. הסכם הניהול קובע חיובים שלובים.

לטענתה, התובעת השיגה חתימות של 75% מבעלי הזכויות בבניין לעניין היותה מתחזק רק לאחר הגשת התביעה, על פי מסמך שהוגש ביום 12.8.2021, וכן התובעת טענה שהיא משמשת חברת ניהול מיום 1.1.2018 למרות שטרם נוסדה באותו מועד, ועל כן לא הייתה מוסמכת להגיש את התביעה.

הנתבעות שכנגד לא שיתפו פעולה עם המומחה שמונה מטעם המפקחת. המומחה אימץ בחוות דעתו את טענות הנתבעת והתובעת שכנגד. הנתבעת והתובעת שכנגד ביקשה לחייב את הנתבעות שכנגד בביצוע האמור בחוות דעתו של המומחה.

באשר לסכום דמי הניהול, לטענת הנתבעת לא ניתן לחייבה בסכומים העולים על הנטען בכתב התביעה. הסעיף אליו מפנה בתובעת בהסכם הניהול לעניין הטענה בדבר הריבית אינו מתייחס לריבית אלא לשכר חברת הניהול, וכן קיימת התייחסות למקרה בו חברת הניהול לא תהא זכאית לשכר כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחלופין, אין לחייבה בריבית כאמור כי הסכם הניהול הוא הסכם אחיד וריבית של 15% מהווה ריבית גזל.

בנוסף, רק ביום 12.8.2021 המציאה התובעת אסמכתה לעניין היותה מתחזק.

כמו כן התובעת פעלה בחוסר תום לב בכך שלא שתפה פעולה עם המומחה.

בקופת התובעת מאות אלפי ₪ כך שלא נגרם נזק לתחזוקת הבית המשותף עקב אי התשלום.

4. הנתבעות שכנגד טענו בסיכומיהן שהנתבעת אישרה בדיון מיום 12.7.2023 שככל שהתיק ייקבע לסיכומים היא תסיר את הטענה לעניין סמכות התובעת לתבוע דמי ניהול.

בכל מקרה, חברת הניהול משמשת מתחזק בבית המשותף מאז הקמתה ביום 1.1.2018. החוק אינו מכיר במתב של היעדר נציגות. ביום 2.8.2021 הוגש מסמך של 75% מבעלי הזכויות המאשררים את העובדה שהתובעת היא חברת הניהול בבניין החל מ-1.1.2018.

הנתבעת שילמה לתובעת דמי ניהול ב-3 הרבעונים הראשונים של שנת 2018 והיא גם דורשת ממנה לספק שירותים ובכך היא מודה שהתובעת היא חברת הניהול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסעד עליו המליץ המומחה, שהוא תכנון מחדש של מערכות האינסטלציה בבניין, אינו בסמכות ערכאה זו. לבניין ניתן טופס 4 אשר התיר את בניית מערכות האינסטלציה בהתאם להיתר הבניה, ועל כן חזקה שנבנה כדיון. המומחה הודה שלא בדק את המסמכים ברשויות הרלוונטיות.

הנתבעת לא שילמה את דמי הניהול אף לא באופן חלקי, אף שהודתה שאין מחלוקת לעניין סכום הקרן.

ההליך

5. כתב התביעה נשוא ההליך הוגש ביום 19.12.2019. ביום 20.10.2019 התקיים דיון מקדמי בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון. במהלך הדיון הוסכם על מחיקת הנתבעת 2 והתובעת שכנגד 2 (הכוונה לפטרול אופנה בע"מ). בסיום הדיון מונה מומחה מטעם המפקחת בהסכמת הצדדים לבדיקת הנזקים הנטענים ובפרט באשר לנזקי הרטיבות. במסגרת ההחלטה למינוי המומחה נקבע כי הצדדים יהיו זכאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, ולאחר מכן יינתן פסק דין בהתאם לחוות הדעת ויהא על התובעת לפעול בהתאם לממצאים שנקבעו בה. הצדדים הסכימו שלאחר קבלת חוו דעת המומחה יבואו בדברים כדי להגיע לפתרון מוסכם ביחס לאופן וגובה התשלום לחברת הניהול.

בנוסף, בסיום הדיון ניתן פסק דין ביחס לנתבעת 3.

6. לאחר מינוי כב' המפקחת ענתבי שרון לשיפוט, הועבר ההליך להמשך טיפולי. ביום 4.4.2021 קבעתי כי על הצדדים להעביר למומחה מסמכים שביקש וטרם הועברו על ידם. בהמשך חלו עיכובים נוספים בהעברת המסמכים הנדרשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 18.12.2022 נתנה חוות דעתו של המומחה, וביום 13.3.2023 נתן מענה לשאלות הבהרה. בהחלטה מיום 17.4.2023 התבקשו הצדדים להודיע האם הגיעו להבנות בנוגע לגובה התשלום. כן נקבע התיק לטיעון לעניין ההוצאות בנוגע לתביעה שכנגד על בסיס חוות דעת המומחה.

8. ביום 24.4.2023 הודיעה התובעת שאינה מסכימה למתן פסק דין על בסיס חוות דעת המומחה וטענה כי הסעד עליו המליץ המומחה בחוות דעתו אינו תואם את הסעד שהתבקש בכתב התביעה ואינו בסמכות המפקחת. התובעת שכנגד הודיעה בהודעה מאותו יום שחוות דעת המומחה אינה שלימה כי המומחה מפנה את הנתבעות שכנגד לצדדי ג לצורך פתרון הבעיה ועל כן לא ניתן לתת פסק דין על יסוד חוות הדעת. בעקבות הודעות הצדדים נקבע התיק לדיון.

9. בדיון שהתקיים ביום 23.11.2023 קבעתי את התיק כולו לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין, מכיוון שעלה שאין מחלוקת עובדתית הטעונה הוכחה, ולאור ההסכמה הדיונית הקודמת בין הצדדים לעניין מתן פסק דין בנושא התביעה שכנגד על בסיס חוות דעתו של המומחה. לאחר מכן הצדדים הגישו סיכומיהם.

דיון והכרעה

מעמד התובעת

10. אין מחלוקת בין הצדדים כי המסמך שהגישה התובעת ביום 12.8.2021 חתום על ידי הרוב הדרוש של בעלי הדירות לצורך מינוי התובעת כמתחזק לעניין סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), אלא שלטענת הנתבעת,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת מונתה כמתחזק רק מיום חתימת בעלי הדירות על המסמך האמור, ועל כן לא הייתה מוסמכת להגיש את התביעה.

11. טענת התביעה נדחית כפי שאנמק להלן.

ראשית, ב"כ הנתבעת אמר בדיון מיום 12.7.2023 כי "ככל שהתיק ייקבע לסיכומים אנו מסירים את הטענה שהתובעת לא מוסמכת לתבוע את דמי הניהול. הטענות שלנו לעניין דמי הניהול הן שלא קיבלנו שירות ולא באשר לתחשיב." (עמוד 3 שורות 40-41) ואכן, בעקבות כך, נקבע התיק לסיכומים, משכן, בין היתר, לא היה צורך בהוכחת טענת התובעת לעניין זכותה להגיש את התביעה. ככל שב"כ הנתבעת היה חולק על מעמדה של התובעת, יכול שהיה מקום לקיום הליך הוכחות, לכל הפחות בעניין זה, אולם בין היתר בשל עמדת ב"כ הנתבעת, הצדדים ויתרו על קיום הליך הוכחות.

שנית, במסמך האמור נכתב שבעלי הדירות מאשרים שהתובעת מספקת את שירותי הניהול על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין כבר מיום 1.1.2018, ובפועל הנתבעת אינה מכחישה שאכן שירותי הניהול סופקו על ידי התובעת, ולא טענה לכל גורם אחר אשר שימש כמתחזק בתקופה האמורה. בנסיבות אלו אף שחתימות הרוב הדרוש למינוי מתחזק נעשו בדיעבד, ניתן להבין מהן שבעלי הדירות ראו בתובעת "מתחזק" כבר מיום 1.1.2018, ולכל הפחות, ניתן להבין מהן שהתובעת נתנה בפועל שירותי ניהול לבית המשותף החל מאותו מועד, ועל כן קרוב לודאי שבעלי הדירות הסכימו להיותה מתחזק מעת שהחלה לתת שירותי ניהול לבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלישית, אף אם התובעת לא הייתה מתחזק בעת שהוגשה התביעה, הרי שאין מחלוקת שבהמשך מונתה כמתחזק, ועל כן ככל שהיה פגם בעניין, הרי שזה תוקן תוך כדי ההליך, וכמתחזק, אין מניעה שהתובעת תתבע גם חובות עבר (זאת ככל שהדבר מוסכם על הנציגות, ובענייננו, מכיוון שהנציגות הנה צד להליך, עולה כי הדבר נעשה על דעתה).

חובת הנתבעת להשתתף בהוצאות ניהול הבית המשותף

12. חובת בעל דירה להשתתף בחלקו בהוצאות הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. סעיף 58 האמור חל גם בתים שלא נרשמו כבתים משותפים לאור הוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין. כעולה מהאמור לעיל, ב"כ הנתבעת הודיע לפרוטוקול כי אינו מתנגד לתחשיב דמי הניהול. גם בסיכומיה אין לנתבעת טענות בנוגע לתחשיב דמי הניהול, אלא בנוגע לריבית הפיגורים הנטענת, וכן עולה כי לטענתה לא ניתן לחייבה בתשלום שכן התובעת לא ביצעה את חובותיה כלפיה.

13. באשר לטענת הנתבעת שמדובר בחיובים הדדיים, הרי שעל פי הפסיקה, טענות מסוג זה, באשר להתנהלות הנציגות וכן טענות קיזוז אינן גורעות מחובתו של בעל דירה לשלם את חובו לנציגות [ר' לדוגמה דברי כבוד השופטת ל' ביבי בעש"א 10-34810-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.19)]. ממילא, הפסיקה לעניין חוב כאמור חלה גם כאשר בעלי הדירות מחליטים למנות מתחזק שיפעל בעניינים אלו על פי סעיף 71 לחוק המקרקעין, החל גם הוא על בית שלא נרשם כבית משותף על פי הוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין. לפיכך טענת הנתבעת שהנתבעות שכנגד לא ביצעו את חובותיהן לתחזוקת הרכוש המשותף, אינן גורעות מחובתן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשלם את חלקן בהוצאות הרכוש המשותף, והן אינן רשאיות להתנות את התשלום
בביצוע חובותיהן הנטענות של הנתבעות שכנגד.

14. באשר לריבית הפיגורים הנטענת, הרי שבכתב התביעה נטען שמדובר בריבית
פיגורים של 15%, תוך שכתב התביעה הפנה לסעיף 11.2 להסכם הניהול שצורף
כנספח לכתב התביעה. מסעיף 11.2 להסכם הניהול עולה שאכן כטענת הנתבעת הוא
אינו עוסק בריבית פיגורים אלא בבסיס לקביעת שכר חברת הניהול, ועל כן אינו
רלוונטי לעניין זה. בסיכומיה הפנתה התובעת לסעיף אחר, סעיף 13.7 להסכם
הניהול, אולם גם הסעיף האמור כלל אינו מתייחס לריבית פיגורים, אלא לאופן בו
יוצגו חובות שלא נגבו בחשבון השנתי. התובעת לא טענה שיש לשלם שכר ניהול
מעבר לתעריף שנקבע למ"ר, ועולה כי ראתה בתעריף האמור ככולל את שכר הניהול
שלה.

הסעיף בהסכם הניהול המתייחס לריבית פיגורים הוא סעיף 13.10 להסכם הניהול,
סעיף אליו לא הפנתה התובעת, הקובע שבמקרה של פיגור העולה על 14 ימים זכאית
חברת הניהול לתבוע ולקבל מהמחזיק ריבית פיגורים בשיעור הריבית המרבית
שבנק פועלים בע"מ גובה מעת לעת מלקוחותיו בשל משיכות יתר בחריגה. התובעת
לא רק שלא הפנתה בכתבי טענותיה לסעיף האמור אלא שגם לא הציבה כל בסיס
לגובה ריבית הפיגורים האמורה (שמטיבה משתנה מעת לעת), ועל כן לא קיים כל
בסיס לדרישת התובעת לחיוב הנתבעת בריבית פיגורים של 15%.

מכל מקום, סכום הריבית הנטענת אף לא נכלל בסכום התביעה כפי שפורט בכתב
התביעה, ועל כן התובעת אינה זכאית לסכום כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. לאור האמור, ומכיוון שהנתבעת לא כפרה בתחשבי דמי הניהול, עולה כי חובה של הנתבעת לתקופה אליה מתייחס כתב התביעה, הוא על פי שטח של 308.28 מ"ר, לפי תחשיב של 7.8 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ. דהיינו, סך של 2,813.36 ₪ כולל מע"מ לחודש. התביעה מתייחסת לרבעון האחרון של שנת 2018 ואינה יכולה לכלול סכומים שחוב בגינם נוצר לאחר הגשת התביעה. לפיכך, החל מהרבעון האחרון של שנת 2018 ועד ליום הגשת התביעה (19.12.2019) דהיינו, מדובר בחוב ל-15 חודשים. על פי תחשיב פשוט עולה שסכום החוב הוא סך של $2,813.36 * 15$ דהיינו, 42,200 ₪. הסכום שצוין בכתב התביעה הוא 49,558.5 ₪, ללא תחשיב, אך הנתבעת הודיעה שאינה חולקת על סכום זה באשר לתקופת התביעה (ר' לדוגמה סעיף 24 לסיכומי הנתבעת) משכך, וכן בשל האפשרות שמדובר בסכומי חוב נוספים שנצברו לחובת הנתבעת לתקופת התביעה, והיא אינה חולקת עליהם, הרי שסכום החוב שעליה לשלם על פי כתב התביעה הוא 49,558.5 ש"ח. התובעת הוסיפה על הסכום האמור סכום נוסף, בגין ריבית הפיגורים הנטענת, באופן שכתב התביעה מתייחס לסך של 56,992.36 ₪, אולם כאמור לא הציבה כל תשתית לחיוב בריבית כאמור, ועל כן דרישתה בעניין נדחית.

לאור כל האמור אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעת, בתוך 30 יום, את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף בסך של 49,558.5 ₪ זאת באשר לחובה עד לסוף שנת 2019 כולל. על הסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (19.12.2019) ועד מועד התשלום בפועל.

16. בקשת התובעת כי פסק הדין יכלול חוב שנצבר לנתבעת לאחר הגשת התביעה, נדחית. אמנם הפסיקה הכירה במצבים חריגים שבהם ניתן לכלול בפסק דין חוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדמי ועד בית שהצטברו לאחר הגשת התביעה [ר' ע"א 1133/03 (מחוזי באר שבע) קבלו נ' נציגות הבית המשותף (נבו 17.5.2004)], אולם במקרה דנן כאשר לא קיים תחשיב ברור של התובעת בנוגע לחוב הנתבעת, ועל כן קיים קושי לקבל את תחשיב התובעת באשר לחוב שלטענתה נצבר לאחר הגשת התביעה. מובן שאין בכך כדי לגרוע מחובת הנתבעת לשלם את החוב שנצבר לה, ומזכות התובעת להגיש תביעה בעניין ככל שהנתבעת לא תשלם את חובה.

ליקויים ברכוש המשותף

17. כאמור, הסכמת הצדדים מיום 20.10.2019 בצירוף ההחלטה מאותו יום הייתה למינוי מומחה מטעם המפקחת, וכן שפסק הדין יינתן על בסיס חוות הדעת לאחר מענה לשאלות הבהרה. במסגרת ההחלטה למינוי מומחה הבהירה כב' המפקחת ענתבי שרון במפורש כי המומחה רשאי במסגרת בדיקתו להורות גם על ביצוע כל בדיקה ולהסתייע באנשי מקצוע נוספים (פרוטוקול הדיון מיום 20.10.2020 עמוד 4 שורות 33-34).

המומחה פנה לצדדים מספר פעמים בדרישה להמצאת מסמכים ובכללם ביקש מהנתבעות שכנגד להמציא היתר בניה, נספח סניטרי ותוכנית אינסטלציה. הנתבעות שכנגד לא המציאו מסמכים בהתאם לדרישות המומחה, אלא באופן חלקי בלבד (ר' לדוגמה החלטה מיום 17.2.2022) תוך שטענו שאין בידם מסמכים כאמור ושעל המומחה לשוחח עם נציג היזם (ר' תגובת הנתבעות שכנגד מיום 21.2.2022). המומחה הבהיר במכתבו מיום 9.3.2022 כי לא ניתן לתת חוות דעת ללא נספח סניטרי תכנית אינסטלציה ופרוט משאבה, תוך שציין כי לחלופין ניתן לפנות למהנדס אינסטלציה לצורך תכנון מערכת סניקה אשר הייתה ראויה נכון למועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הקובע (שחזור הנספח ההיסטורי). לפיכך נקבע בהחלטה מיום 13.3.2022 שעל הנתבעות שכנגד להודיע האם יש באפשרותן להמציא למומחה את המסמכים הנדרשים, וככל שלא, תבוצע החלופה לשחזור הנספח ההיסטורי, אשר בשלב הביניים תבוצע על חשבון הנתבעות שכנגד. בהמשך טענה התובעת כי ביום 12.4.2022 הועברו על ידה תוכניות שנמצאו והושגו מהיזם.

18. חוות דעתו של המומחה נתנה ביום 18.12.2022.

מחוות הדעת עולה כי הצדדים הסכימו שחוות הדעת תבחן את מפגעי הריח הנטענים בלבד, ללא בחינת מקור אירועי הרטיבות שכן הוסבר למומחה שאלו בוטלו. דהיינו, באשר לליקויי הרטיבות שהתבקש המומחה לבדוק בהתאם להחלטה, הסכימו הצדדים שאלו התייתרו.

המומחה הבהיר בחוות דעתו שלמרות בקשתו, לא הומצאו לו כל המסמכים הנדרשים, אשר כללו בין היתר את הנספח הסניטרי על פי דרישת הרשות המקומית, תוכניות העבודה וכו'. לפיכך חוות הדעת נתנה על בסיס המסמכים שכן נמסרו ועל בסיס כאלו שאותרו על ידי המומחה ועל בסיס ניסיונו המקצועי (עמוד 10 ועמוד 18 לחוות הדעת).

למעשה, מחוות דעתו של המומחה עולה כי למרות בקשותיו החוזרות ונשנות, לא המציאו הנתבעות שכנגד את המסמכים שנדרשו על ידו, ואף לא ביצעו את החלופה שנקבעה על ידי המומחה למקרה שלא ניתן להמציא מסמכים כאמור, של פניה למהנדס אינסטלציה לתכנון מערכת הסניקה הראויה נכון למועד הקובע. במצב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דברים זה, ולאור משך הזמן שהעניין התנהל, מצא המומחה מקום לתת חוות דעת על בסיס כל המסמכים שהיו בפניו, אלו שאותרו והוגשו על ידי הנתבעות שכנגד ואלו שהמומחה הצליח לאתר בעצמו.

19. המומחה מצא בחוות דעתו שקיימים ליקויים שונים במערכת הביוב של הבית המשותף, שמחמירים את בעיית ריח הביוב בחנויות הנתבעת.

20. לצורך תיקון הליקויים, מצא המומחה שיש לתכנן את מערכת האינסטלציה ולערוך נספח סניטרי שיאושר על ידי אגף התברואה של הרשות המקומית תוך שילוב מערכת ביוב קונבנציונלית וביטול בור הרקב ואיטום החלל הנדון כנדרש בתשריטי הבקשות להיתר השונות כפי שאותרו בתיק הבניין, וכי עד לביצוע האמור, יש להגביר את תדירות ביצוע שאיבת בור הרקב והתקנת מפוחים ייעודיים להגברת החלפות האויר בחלל המרתף (ר' סעיף ו1 בעמוד 19 לחוות הדעת), כן פירט המומחה את העבודות שיש לבצע ביחידות הנתבעת לתיקון נזקי הרטיבות שהיו בעבר (ר' סעיף ו2 בעמוד 19 לחוות הדעת).

21. במענה לשאלות ההבהרה מיום 13.3.2023 הבהיר המומחה מדוע נדרש הנספח הסניטרי, והבהיר שהמצב הקיים של מערכת הביוב אינו סביר.

22. טענת הנתבעות שכנגד שהסעד עליו המליץ המומחה אינו בסמכות ערכאה זו, נדחתה. להלן אנמק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. תחילה, כאמור, הצדדים הסכימו שפסק הדין יינתן על בסיס חוות דעתו של המומחה. משכך, הנתבעות שכנגד מנועות מלהעלות כיום טענות באשר למסקנות חוות דעת בנוגע לפעולות שחוות הדעת קובעת שעליהן לבצע.

בנוסף, ולמעלה מן הצורך, אוסיף כי אין ממש בטענות הנתבעות שכנגד מהן עולה לכאורה כאילו היה על המומחה לבדוק קיומם של המסכים ברשויות הרלוונטיות. המומחה חזר וביקש מהנתבעות שכנגד להמציא לו מסמכים נדרשים, והחובה לאתר ולהמציא למומחה את המסמכים הנוגעים לרכוש המשותף מוטלת על הנתבעות שכנגד ולא על המומחה. ככל שהנתבעות שכנגד כשלו באיתור מלוא המסמכים הנדרשים, גם אם משום שאבדו, הרי שנתנה להן חלופה, של שחזור הנספח הסניטרי, אולם הן לא ביצעו אותה. לפיכך אין להן להלין אלא על עצמן.

24. לגופו של עניין, סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על בית משותף שאינו רשום בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין, קובע:

"בעל דירה רשאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"

מחוות דעתו של המומחה עולה באופן מפורש כי הליקויים במערכת הביוב של הבית המשותף גורמים לריחות ביוב ביחידות הנתבעת/ התובעת שכנגד, ועל כן מדובר בפגיעה ביחידות שלה. אמנם מסעיף 6 לחוות הדעת עולה כי במועד ביקור המומחה לא ניכר ריח ביוב חריג בשטח יחידות הנתבעת, אולם עולה כי הנתבעת מסרה שאירע גל ריח שבוע קודם לכן במהלך עבודות שאיבת מיכל השופכין במפלס המרתף. מכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקום, מסקנות המומחה בחוות הדעת העלו שאכן קיימים ליקויים הגורמים לריחות ביוב וטחב מעת לעת ליחידות הנתבעת, מבור ההורקה הנשאב מעת לעת והחמרה בשל אירועי סתירה חוזרים ונשנים כתוצאה משימוש ותחזוקה לקויים של דיירי הבניין (עמודים 18-19 לחוות הדעת). לפיכך אין בעובדה שביום ביקור המומחה לא הורגש ריח חריג כדי להביא למסקנה שאין פגיעה ביחידות הנתבעת.

אין מחלוקת כי מערכת הביוב היא רכוש המשותף של הבית המשותף, ועל כן נציגות הבית המשותף או המתחזק הם שאחראים לתיקונה. באשר למערכת היחסים שבין הנציגות למתחזק, הרי שטענת הנציגות להיעדר יריבות נדחית. חובתה של הנציגות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף נובעת מהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, ואף אם ממונה מתחזק לבית המשותף, הרי שתפקידו הוא לבצע את הפעולות המוטלות על הנציגות בהתאם להסכמות אתו, אבל אין בכך כדי לגרוע מחובתה של הנציגות על פי החוק. מובן כי אין בכך כדי לגרוע מכל טענה שיש לנציגות כלפי המתחזק באשר לעמידתו בחובותיו החוזיות.

על פי סעיף 3(א) האמור, די בכך שקיים ליקוי ברכוש המשותף הפוגע ביחידת הנתבעת, כדי להטיל על הנתבעות את האחריות לתקנו, ואין כל רלוונטיות לשאלה מי אחראי לכך שנגרם הליקוי, או מי גרם לו בפועל. לפיכך גם אם טענות הנתבעות שכנגד נכונה, וניתן לבית טופס 4 על בסיס ביצוע מערכת הביוב כפי שהיא כיום, אין בכך כדי להשפיע על עצם העובדה שקיימים כיום ליקויים במערכת הביוב הפוגעים ביחידות הנתבעת כפי שמצא המומחה, ועל כן חובת הנתבעות שכנגד לתקנם. קיומו של טופס 4 אינו מהווה כל חזקה לתקינות המערכות בבית המשותף, ולא מובן על מה מבוססת טענת התובעת בעניין זה. המומחה אף הבהיר במענה לשאלות ההבהרה מטעם התובעת, בתשובה 3, שאמנם מקובל שהיתר האינסטלציה הוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלק ממכלול הליך הרישוי הנדרש בטרם קבלת טופס 4, אולם היתר כאמור לא
אותר וכנראה אבד במרוצת השנים.

כמו כן אין כל בסיס לטענת התובעת שתכנון מחודש של מערכות האינסטלציה
הלקויות, בהתאם להוראות המומחה בחוות דעתו, יהווה סטיה בלתי מותרת
מהיתר הבניה של הבניין. ראשית משום שכאמור המסמך הרלוונטי לא נמצא על ידי
הנתבעות שכנגד ולא הוצג בפני המומחה, ועל כן לא ניתן לדעת האם המערכת אכן
נבנתה על פיו. שנית, אין המדובר בהעתקת מערכת הביוב מהמיקום שהוקצה לה על
פי היתר הבניה, אלא על תכנונה באופן שלא תפיץ ריחות אשר לדעתו המקצועית של
המומחה, הם בלתי סבירים (ר' תשובה 4 במענה לשאלות ההבהרה). דווקא סברת
התובעת שהרשות המקומית אישרה תכנית אינסטלציה המביאה לליקויים כאמור
(כאשר לא נמצאה כל תכנית כזו) היא שאינה עולה בקנה אחד עם הדיון הדברים.
שלישית, המומחה קבע במפורש שהפתרון צריך להיות בהתאם לדרישת הרשות
המקומית ולהיות מובא לאישורה.

מכל מקום, ככל שלטענת תובעת והנתבעות שכנגד מי שבנה את הבניין הוא שגרם
לליקויים האמורים, מובן שאין בכך כדי לגרוע מזכותה כלפיו, לרבות להגיש תביעה
בפני ערכאה מתאימה, ככל שהן סבורות שיש לו אחריות לליקויים אלו.

המומחה מצא כי לצורך תיקון הליקויים האמורים אין מנוס מתכנון של מערכת
האינסטלציה ופעולות נוספות כפי שפורטו על ידו בחוות הדעת.

25. לאור כל האמור, על התובעת/ הנתבעות שכנגד לפעול בהתאם לחוות דעת המומחה,
בהתאם להסכמות הצדדים. בכלל זאת על הנתבעות שכנגד לבצע את כל האמור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/430/2019, 1/91/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחוות דעתו של המומחה בעמוד 19 סעיף ו(1), וזאת בתוך שנה מהיום, לעניין תכנון וביצוע מערכת האינסטלציה, ועד לביצוע האמור, על הנתבעות שכנגד להגביר את תדירות ביצוע שאיבת בור הרקב, ולהתקין מפוחים ייעודיים להגברת החלפת האוויר בחלל המרתף ובור הרקב כפי שקבע המומחה.

26. בנוסף על הנתבעות שכנגד לתקן את נזקי הרטיבות ביחידות הנתבעת בהתאם למפורט בסעיף ו(2) בעמוד 19 לחוות הדעת.

סיום

27. לאור כל האמור, על הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 יום את הסך של 49,558.5 ₪ זאת באשר לחובה עד לסוף שנת 2019 כולל. על הסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (19.12.2019) ועד מועד התשלום בפועל.

על הנתבעות לבצע את האמור בחוות דעתו של המומחה בהתאם למפורט לעיל.

28. באשר להוצאות ההליך, מכיוון שהן התביעה העיקרית והן התביעה שכנגד נמצאו מוצדקות, ומכיוון שהנתבעת עכבה ביצוע תשלומים שהיה עליה לבצע לפני זמן רב, ועולה שאף כיום היא נמנעת מלשלם את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"א אדר ב תשפ"ד, 21 מרץ 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין

ירושלים